Internes Anfechtungsgutachten Möbelwerk Havelberg

1 Ergebnis und Verfahrensstand

Die Teilrückzahlung von 12.500 EUR an den Gesellschafter Tim Brauer ist der stärkste ursprüngliche Rückgewähransatz. Gegenüber Furnier Nord und der Havelbank hängt der Anspruch von der Fälligkeit, dem genauen Wirkungszeitpunkt und den stichtagsbezogenen Indizien ab. Der Schlussbericht weist 41.000 EUR aus Anfechtungsvergleichen als vollständig bezahlt aus. Vor einer weiteren Forderung ist zu klären, welche Streitgegenstände die Vergleiche jeweils erledigt haben. Eine erneute Klage über den Bruttobestand lässt sich aus der Akte nicht begründen.

Der Fremdantrag vom 04.05.2026 und die Eröffnung vom 12.06.2026 ergeben sich aus `02_eroeffnungsantrag_glaeubiger.docx` sowie `17_schlussbericht_schlussrechnung.docx`. Die Tabelle `10_zahlungsverkehr_lieferant_bank_zeitraum.csv` bezeichnet vier werthaltige Zahlungsvorgänge von zusammen 75.000 EUR. Die zurückgelaufene Zahlung im März und die Überweisung vom 01.04. dürfen dabei nicht doppelt erfasst werden.

2 Liquiditätslage und Kenntniszeitpunkte

`04_liquiditaetsstatus_bank_opos.csv`, Zeile 10.04.2026, nennt 612.100 EUR fällige Verbindlichkeiten, 42.300 EUR liquide Mittel und 82.000 EUR kurzfristig realisierbare Beträge. Selbst unter vollständiger Anrechnung dieser Zuflüsse verbleiben 487.800 EUR ungedeckt. Am 17.04. erhöht sich die so berechnete Lücke auf 524.880 EUR und am 04.05. auf 648.510 EUR. Der spätere Zufluss aus der Insolvenzgeldvorfinanzierung lässt die Lage an den Zahlungstagen nicht rückwirkend entfallen. Die Daten sprechen spätestens im April für eine erhebliche und anhaltende Zahlungseinstellung. Für den 01. und 02.04. gibt es in dieser Tabelle keinen zeitgleichen Status. Zudem ordnet deren Bemerkungsspalte Zahlungen teilweise anderen Zeitpunkten zu als Datei 10. Maßgeblich bleiben Originalkontoauszüge und Fälligkeiten, nicht der Kommentartext.

Im Fremdantrag wird eine Zahlungsabsage Brauers vom 12.04. nach der Letztmahnung behauptet. Die E-Mail `24_email_furnier_nord_antwort_anfechtung.eml` berichtet dagegen für den 12.03. einen angeblich vorübergehenden Engpass und eine Bankfehler-Erklärung am 24.03. Sie ist eine nachträgliche Gegnerdarstellung. Die Aussagen müssen anhand der damals zugegangenen Schreiben, des Telefonvermerks von Frau Schünemann und der offenen Forderungen abgeglichen werden. Eine nach dem Wirkungstag erlangte Information darf nicht in den früheren Kenntnisstand eingesetzt werden.

3 Prüfung der einzelnen Handlungen

3.1 Furnier Nord am 01.04.2026

Die erneute Überweisung von 18.000 EUR auf eine Altlieferforderung vermindert bei wirksamer Gutschrift grundsätzlich die freie Masse. Eine dieser Überweisung unmittelbar zugeordnete neue Lieferung ist nicht belegt. Das `anfechtungsschreiben_furnier_nord.docx` beruft sich auf § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO. Bei Eingang des Antrags am 04.05. beginnt der letzte Monat am 04.04. Der 01.04. fällt damit bei taggleicher Wirkung in den zweiten Monat. Für § 131 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 muss zuerst eine konkrete Inkongruenz feststehen. Die behauptete vertragsgemäße zweite Rate spricht dagegen. Eine gescheiterte frühere Zahlung und kaufmännische Mahnungen machen die Wiederholung nicht von selbst inkongruent.

Bei Kongruenz verlangt § 130 Abs. 1 Nr. 1 InsO eingetretene Zahlungsunfähigkeit und deren Kenntnis bei Gutschrift. Der Rücklauf vom 22.03. und die aufgelaufenen Forderungen sind Indizien. Die behauptete Bankpanne, der Ratenplan und die späteren Erklärungen stehen einer sicheren Kenntnisfeststellung entgegen. § 133 verlangt darüber hinaus gesonderten Schuldnervorsatz und dessen Kenntnis. Die spätere Absage hilft nur bei belegter Kontinuität. Bei einer Zahlungserleichterung ist § 133

Abs. 3 Satz 2 InsO einzubeziehen.

3.2 Havelbank am 02.04.2026

Die als Sondertilgung gebuchten 35.000 EUR können die freie Masse vermindern, soweit sie einen endgültigen Abbau des Kredits bewirken und kein wirtschaftlich gleichwertiger, frei nutzbarer Kreditspielraum wieder zur Verfügung stand. Die Bankbestätigung vom 28.04. in Datei 10 ersetzt Kreditvertrag, Konto und Fälligkeitsabrede nicht. Bei nicht geschuldeter Rückführung liegt § 131 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 nahe, wenn die weiteren Voraussetzungen am Wirkungstag vorliegen. Andernfalls bleibt § 130 Abs. 1 Nr. 1 zu prüfen. Für § 133 kommt es auf den damaligen Kenntnisstand beider Seiten an. Die Kontoführung allein beweist weder Gesamtliquidität noch Vorsatzkenntnis. Bankseitige Sperren, Abrufe, Sicherheiten und Kreditakte sind beizuziehen.

3.3 Brauer am 11.04.2026 und Brauer Holding am 29.04.2026

Die Tilgung von 12.500 EUR fällt bei belegter Gesellschafterstellung und echtem Darlehen innerhalb eines Jahres unter § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO. Datei 10 nennt den Zweck, der Zwischenbericht `15_zwischenbericht_amtsgericht.docx` die nachrangige Darlehensposition. Darlehensvertrag, Gesellschafterliste, Empfänger und Rückzahlung sind im Original abzugleichen. Eine etwaige Ausnahme ist zu prüfen. Aus der objektiven Anfechtung folgt keine Kenntnisfiktion für § 133. Brauers Geschäftsführungsrolle und die hohe Lücke am Vortag sprechen für eigenes Wissen um die Krise, die weitere Entwicklung und seine Empfängerkenntnis bleiben gesondert zu belegen.

Für die als Managementfee gebuchten 9.500 EUR fehlen Leistungs- und Vertragsnachweis. Fehlt tatsächlich eine gleichwertige Gegenleistung, kommt § 134 InsO in Betracht. Ein fehlender Vertrag in der Akte beweist die Unentgeltlichkeit nicht. Als Zahlung auf eine nicht fällige oder nicht bestehende Gläubigerforderung ist die Deckungsfrage gesondert zu behandeln. Bei Inkongruenz liegt der 29.04. im letzten Monat. Für einen zusätzlichen §-133-Angriff sind die handelnden Personen, der Krisenstand und der Informationsfluss zur Holding konkret festzustellen.

4 Rückgewähr und weiteres Vorgehen

§ 143 Abs. 1 InsO erfasst den jeweils tatsächlich erlangten Vorteil, abzüglich bereits zugeordneter Rückflüsse. Bei Rückgewähr einer getilgten Forderung ist § 144 Abs. 1 InsO zu berücksichtigen. Die 41.000 EUR aus dem Schlussbericht sind kein Nachweis dafür, dass jede Position voll realisiert wurde. Vergleiche, Zahlungsjournal und Erledigungsumfang je Gegner abgleichen. Unterstellt man Anspruchsentstehung und Kenntnis im Jahr 2026, ist regulär der 31.12.2029 zu prüfen. Hemmung und Vergleichswirkung sind getrennt festzustellen. Ohne Einzelabgleich besteht keine Freigabe für eine weitere Klage.

Rechtsquellen: § 131 InsO, § 135 InsO, § 146 InsO. Zum Schuldnervorsatz bei kongruenter Deckung BGH, Urteil vom 06.05.2021, IX ZR 72/20, BGHZ 230, 28, Rn. 30 ff.